10/03/2026

Les heures sombres en filigrane :
Ce que cache le règlement européen sur le retour

Le projet de *règlement européen sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier* - publié par la Commission européenne et accessible sur EUR-Lex - se présente comme une réponse ferme, rationnelle, maîtrisée. Un texte qui promet efficacité, harmonisation, contrôle. Mais dès qu'on gratte la surface, la façade se fissure. Ce qui apparaît alors, c'est une architecture dure, froide, presque clinique : détention prolongée, procédures expéditives, externalisation vers des pays tiers qui n'ont rien demandé. Un dispositif qui prétend résoudre un problème en éloignant les êtres humains qui le portent.

Lien officiel ici.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

1. Une mécanique administrative qui contredit le droit européen

Le texte prévoit la possibilité de **détenir des personnes jusqu'à 24 mois**. Deux ans. Sans crime. Sans condamnation. Sans horizon.

Or la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rappelé à plusieurs reprises - notamment dans les arrêts *Saadi c. Royaume-Uni* et *Khlaifia c. Italie* - que la détention migratoire doit être :

- - exceptionnelle,

  - strictement nécessaire,

  - proportionnée,

  - limitée dans le temps,

  - et contrôlée par un juge.

Le projet européen fait exactement l'inverse : il normalise la détention, l'allonge, la rend quasi automatique. Il transforme une mesure exceptionnelle en outil de gestion.

C'est une contradiction frontale avec le droit européen.

2. Des procédures accélérées qui sapent les droits fondamentaux

Le texte introduit des **procédures de retour accélérées**, avec des délais extrêmement courts pour contester une décision. Mais le droit européen garantit :

- - un recours effectif,

  - un accès réel à un avocat,

  - un examen individuel,

  - un délai raisonnable pour préparer une défense.

Ces garanties sont inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et confirmées par la jurisprudence de la CJUE.

Les ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch ont déjà alerté sur le risque que ces procédures expéditives conduisent à des expulsions injustifiées, voire dangereuses.

Là encore, le texte s'éloigne du droit plutôt qu'il ne s'y conforme.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

3. La détention d’enfants : une ligne rouge franchie

Le projet ouvre la possibilité de détenir des familles, donc des enfants. Or toutes les institutions internationales - UNICEF, HCR, Comité des droits de l’enfant - affirment que :

La détention d’enfants pour des raisons migratoires est toujours contraire à leur intérêt supérieur.

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a rappelé que même une courte détention peut entraîner des traumatismes durables chez les enfants.

Le projet européen franchit donc une ligne rouge éthique et juridique. Une ligne que l’Europe s’était jurée de ne plus franchir.

4. Les “pays tiers sûrs” sont une fiction diplomatique

Le texte repose sur l’idée que l’UE pourrait envoyer des personnes vers des **pays tiers dits “sûrs”**. Mais pour qu’un pays soit considéré comme sûr, il doit garantir :

- - une procédure d’asile conforme aux standards internationaux,

  - une protection contre les refoulements,

  - un système judiciaire indépendant,

  - des conditions d’accueil dignes.

Or les pays susceptibles d’être approchés — Tunisie, Égypte, Rwanda, Balkans — ne remplissent pas ces critères. Le HCR l’a rappelé à plusieurs reprises : externaliser l’asile vers des pays tiers fragilise les droits fondamentaux et viole potentiellement le principe de non-refoulement.

Cette partie du texte repose donc sur une fiction diplomatique. Une fiction dangereuse.

5. Nauru, le précédent qui aurait dû suffire

Et puis il y a le précédent. Un précédent réel, concret, documenté : **Nauru**.

Une petite île du Pacifique où l’Australie a envoyé, pendant des années, celles et ceux qui tentaient d’atteindre ses côtes pour demander l’asile.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

Là-bas, loin des regards, des familles entières ont été enfermées dans des conditions que l'ONU et les ONG ont qualifiées d'inhumaines.

- - Des enfants ont cessé de parler, de marcher, de manger.

  - Des adultes se sont effondrés psychologiquement.

  - Des violences, des agressions, des négligences médicales ont été documentées.

Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a condamné ce système comme un échec moral, politique et humain. Et malgré les milliards dépensés, malgré les souffrances infligées, malgré les rapports accablants, ce modèle n'a jamais fonctionné : **il s'est écroulé sous son propre poids**, incapable de tenir autrement que comme un dispositif de dissuasion fondé sur la souffrance.

Le projet européen ressemble dangereusement à ce modèle déjà condamné.

6. Une politique qui réveille des échos sombres

Ces contradictions ne sont pas des détails techniques. Elles réveillent des échos que l'Europe connaît trop bien : des moments où des catégories entières d'êtres humains ont été traitées comme des problèmes à déplacer, des masses à gérer, des ombres à éloigner.

Elles rappellent, en filigrane, **les heures les plus sombres de notre histoire**, celles où l'administration, sous couvert d'ordre et de rationalité, a participé à la déshumanisation.

Ce n'est pas une comparaison directe. C'est une alerte éthique. Une vibration de mémoire.

7. Un texte dur, vide, inapplicable

Ce projet est à la fois :

- **- dur**, dans ses implications humaines,

  - vide, dans sa faisabilité,

  - inapplicable, dans le cadre juridique européen,

© Céleste R. — CC BY-NC-ND

- **spectaculaire**, dans sa dimension politique.

Il menace des vies, mais repose sur du vent. Il durcit les discours, mais s'effondrerait au premier contact avec la réalité diplomatique. Il donne l'illusion d'un combat politique, alors qu'il n'est qu'un décor.

8. Le théâtre politique

Et c'est peut-être là que tout s'éclaire. Ce texte, dans sa dureté même, offre à chaque parti un rôle à jouer :

- - la droite peut afficher la fermeté,

  - la gauche peut s'indigner,

  - les centristes peuvent se poser en arbitres raisonnables,

  - les extrêmes peuvent hurler que ce n'est jamais assez ou que c'est déjà trop.

Chacun muscle son discours. Chacun occupe sa place. Chacun nourrit son récit.

Pendant ce temps, les personnes concernées disparaissent du cadre. Elles deviennent des silhouettes dans la brume, des ombres dans un débat qui ne parle plus d'elles.

9. Voir au-delà du décor

C'est précisément pour cela qu'il faut regarder ce texte en face. Non seulement pour dénoncer sa cruauté potentielle, mais pour dévoiler son opportunisme. Non seulement pour protéger les personnes qu'il vise, mais pour déjouer l'illusion qu'il entretient.

Une démocratie ne se mesure pas à la force de ses discours, mais à sa capacité à reconnaître les mises en scène, à refuser la déshumanisation, à défendre les principes qu'elle proclame.

Ce texte, dans sa dureté comme dans son irréalisme, nous rappelle que la politique peut préférer le symbole à la solution, le geste à la réalité, le théâtre à la responsabilité.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND